

0004562-86.2015.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 05/2015 - Delegacia de Polícia de Florínea

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCÉLIO APARECIDO MARQUES ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

LUCÉLIO APARECIDO MARQUES ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis-Foro de Assis-2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004562-86.2015.8.26.0047 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004562-86.2015.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 05/2015 - Delegacia de Polícia de Florínea

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCÉLIO APARECIDO MARQUES ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

LUCÉLIO APARECIDO MARQUES ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 07 de agosto de 2014, por volta das 08:30h, na Rodovia SP 333, Km 450 + 500m, na Base da Polícia Rodoviária de Florínea, nesta Comarca de Assis, valendo-se de Allan Robert Silva de Paula, transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 28 porções de maconha, prensadas em forma de tijolos, com peso aproximado de 18,640 kg.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo de apurou, nas circunstâncias descritas acima, Allan Robert Silva de Paula transportava as mencionadas porções de maconha, trazendo-as da cidade de Foz do Iguaçu/PR com destino a cidade de Contagem/MG, na condução do veículo Fiat/Uno Sporting, placa HJF 0289, cidade de Betim/MG, quando foi abordado, na referida base da polícia rodoviária, por policiais militares, em fiscalização de rotina.

O denunciado, então, contratou Allan Robert Silva de Paula para buscar uma pessoa na cidade de Foz do Iguaçu/PR e leva-la até a cidade de Contagem/MG, de onde partiu em companhia do denunciado. Ao chegar a Foz do Iguaçu/PR, Allan ficou hospedado em um hotel e, posteriormente, foi informado pelo denunciado Lucélio que ele retornaria sozinho até sua cidade de origem, pois não mais transportaria a referida pessoa. Assim, enquanto retornava a Contagem/MG, Allan foi abordado na Base da Polícia Rodoviária, nesta Comarca, e foi conduzido preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas.

Allan Robert Silva de Paula foi absolvido nos autos 0007382-15.2014.8.26.0047, após o acórdão concluir não haver prova de que ele tinha conhecimento da existência de entorpecentes no interior do carro que dirigia.

Ao agir desse modo, o denunciado Lucélio Aparecido Marques Alves valeu-se da conduta de Allan Robert Silva de Paula, para praticar o delito ora apurado.

A quantidade das drogas apreendidas e a forma de acondicionamento demonstram que o denunciado transportava a droga para posterior entrega ao consumo de terceiros.

O réu foi notificado por edital (fl. 229) e a denúncia foi recebida (fl. 245).

Posteriormente foi citado, também por edital (fl. 250), mas não apresentou defesa ou constituiu defensor, motivo pelo qual o feito e o prazo prescricional foram suspensos (fls. 256/257).

Após, o acusado constituiu advogado e apresentou defesa prévia (fl. 281/285), que foi rejeitada, sendo confirmado o recebimento da denúncia (fls. 298/299).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 525/526, 629/630 e 638/639).

As partes se manifestaram em alegações finais (fls. 656/660 e 670/675).

II - Fundamentação

A ação penal é improcedente.

Como cediço, um édito condenatório deve alicerçar-se em juízo de certeza, não bastando mera possibilidade ou mesmo probabilidade. Porém, no caso em tela, a prova é incapaz de produzir a certeza de que Lucélio foi o responsável pela colocação da droga no carro.

Alan foi preso em flagrante, porque, quando abordado por policiais militares rodoviário, foram encontrados 28 tabletes de maconha no veículo que ele conduzia. Segundo os policiais militares, naquela ocasião ele explicou que havia sido contratado por LUCÉLIO para ir até Foz do Iguaçu/PR a fim de buscar uma senhora idosa e trazê-la de volta até Contagem/MG e não tinha nenhum conhecimento a respeito da droga.

Quando ouvido em juízo como testemunha, Allan declarou que fora contratado por LUCÉLIO para transportar uma pessoa, parenta do contratante, de Foz do Iguaçu/PR para Contagem/MG, sendo que, ao ser abordado pela polícia militar rodoviária, foi surpreendido ao tomar conhecimento de que havia drogas no interior do carro que ele conduzia.

A contratação foi ainda confirmada pelos demais testemunhos colhidos durante a instrução, bem como pelas declarações do réu Lucélio. Entretanto, a prova não esclareceu, acima de dúvida razoável, se foi Lucélio quem colocou a droga no carro, sem o conhecimento de Allan, para que este fizesse o transporte.

Vê-se que o documento de fls. 08/09 corrobora o fato de que LUCÉLIO alugou o veículo Fiat Uno na cidade de Betim/MG no dia 04/08/2014, três dias antes dos fatos, apreendido na posse de Alan.

Entretanto, esse documento somente confirma o fato já demonstrado pelos outros elementos probatórios já considerados, mas em nada contribui para demonstração de que quem colocou a droga no carro.

Ademais, a circunstância de Allan, denunciado pelo crime de tráfico de drogas na ação penal 0007382-15.2014.8.26.0047, haver sido absolvido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela ausência de prova de que ele tinha conhecimento de que havia drogas no veículo, não conduz, como consequência, a um juízo de certeza de que foi o réu quem introduziu a droga no veículo.

De fato, a absolvição de Allan poderia suscitar a certeza de que foi o réu quem introduziu a droga no carro se fundada na certeza de que não foi Allan quem colocou a droga no veículo, o que não foi o caso. Assim, não se pode extrair da absolvição

por insuficiência de prova a certeza de que a droga foi colocada pelo réu, que também teve a posse do carro.

Importa ainda considerar que, apesar de a parenta do réu não ter sido efetivamente levada para Minas Gerais, desse fato não se extrai como legítima a conclusão de que a referência ao transporte da familiar do réu foi uma falácia, construída por Lucélio enganar Alan sobre a verdadeira finalidade de sua contratação, que lhe foi ocultada. Isso porque, ao que se extrai da prova, essa pessoa realmente existe e foi visitada na oportunidade em que Alan, o réu e a testemunha estiveram no Paraná. Por fim, um dado de maior relevância, sobre o qual recai controvérsia, é com quem ficou a posse do carro depois que Alan e Lucélio chegaram ao Paraná. De fato, Alan afirma que Lucélio saiu com o carro, com a alegação de que iria buscar a tia, que seria levada para Minas Gerais, mas voltou sozinho, depois de passado algum tempo. Porém, Lucélio diz que, em verdade, o carro ficou com Alan, o qual, inclusive, teria deixado o local antes do horário que ele havia pedido e não atendeu a suas ligações.

Assim, não desconsidero a possibilidade de ter sido o réu quem colocou a droga no carro, porém isso fica muito distante de um juízo de certeza, porquanto conflitante a prova e, desse modo, reputo que a absolvição é a solução mais adequada ao caso.

III - Dispositivo

Em face do exposto, com esteio no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER LUCÉLIO APARECIDO MARQUES ALVES da imputação constante deste processo.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA